

DIREITO ADMINISTRATIVO

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)

Janela de pesquisa: junho/2021 a junho/2026 | Fonte: Buscador Dizer o Direito

Data da curadoria: 06/08/2026

Preparado para Felipe — uso pessoal de estudo

Sumário

Sumário	2
Nota Metodológica.....	6
Noções Gerais e Natureza Jurídica	7
✦ Constitucionalidade dos arts. 2º, 12, 13, 15 e 21 da LIA	7
✦ Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica.....	7
✦ Colaboração premiada em ação civil de improbidade administrativa	8
✦ Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa	8
✦ Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só	9
✦ Absolvção em mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não impede ação de improbidade pelos mesmos fatos	9
✦ Prosseguimento de ação de improbidade exclusivamente contra particular quando agentes públicos respondem em demanda conexa.....	10
Sujeitos da Improbidade Administrativa.....	10
✦ Agente de fato necessário: voluntário que se apropria de doações em situação de calamidade responde por improbidade	10
✦ Pessoa jurídica não pode ser condenada por presunção de ciência e dever genérico de vigilância sobre representante.....	11
✦ Estagiário e agentes sem vínculo formal podem responder por improbidade administrativa	11
Elemento Subjetivo (Dolo) e Retroatividade da Lei 14.230/2021.....	12
✦ Tema 1.199/STF: dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional	12
✦ Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico.....	12
✦ Aplicação da exigência de dolo específico aos processos em curso, mesmo sem debate expresso no Tema 1.199.....	13
✦ Inconstitucionalidade da modalidade culposa mesmo antes da Lei 14.230/2021; constitucionalidade da contratação direta de advogados.....	13
✦ Ausência de dolo específico afasta as sanções da LIA, mas não a obrigação civil de ressarcir o erário quando há dano comprovado	14
Tipicidade dos Atos de Improbidade (arts. 9º, 10 e 11) e Continuidade Típico-Normativa	14
✦ Exigência de perda patrimonial efetiva no art. 10 aplica-se aos processos em curso; fim do dano presumido	14
✦ Dispensa indevida de licitação com pagamento sem prestação de serviço: dano efetivo e continuidade típico-normativa.....	15
✦ Revogação do art. 11, I: continuidade típico-normativa para o novo inciso XII (promoção pessoal)..	15

✦ Revogação do inciso II do art. 11 (retardar ou deixar de praticar ato de ofício): abolitio sem possibilidade de reenquadramento em recurso exclusivo da defesa.....	16
✦ Tortura praticada por agente público deixou de ser ato de improbidade após a Lei 14.230/2021.....	16
✦ Enriquecimento ilícito por acréscimo patrimonial sem origem identificada: inversão do ônus da prova	17
Competência	17
✦ Regra de competência territorial do art. 17, §4º-A, da LIA é relativa e não desloca ações propostas antes da Lei 14.230/2021	17
✦ Não é permitido que Constituição Estadual institua foro por prerrogativa de função para ações de improbidade	18
Procedimento e Petição Inicial.....	18
✦ In dubio pro societate no recebimento da inicial exige indicação mínima de elementos de dolo, não bastando mera ilegalidade	18
✦ Petição inicial deve ser recebida havendo indícios mínimos; análise do dolo e do dano é reservada à instrução.....	19
✦ Desmembramento do litisconsórcio passivo pode ser determinado de ofício para otimizar a instrução	19
✦ Conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer em primeiro grau, antes da sentença	20
✦ Inquérito civil para apuração de improbidade só pode ser prorrogado uma única vez por 365 dias, com fundamentação específica	20
✦ Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021	21
✦ Provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, afastável apenas por contraprova sob contraditório.....	21
Indisponibilidade de Bens	22
✦ Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial.....	22
✦ Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso	22
✦ Indisponibilidade pode ser decretada sem oitiva prévia do réu quando demonstrada urgência.....	23
✦ Ordem de preferência da indisponibilidade e limites: bem de família, poupança até 40 salários mínimos, dinheiro/ativos financeiros prioritários.....	23
✦ Decisão de indisponibilidade pode ser revista a qualquer tempo, inclusive em recurso pendente, exigindo demonstração atual dos requisitos	24
Sanções (Perda da Função, Suspensão de Direitos Políticos, Multa Civil, Cassação de Aposentadoria).....	24
✦ Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito	24
✦ É possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de execução.....	25

✦ Multa civil deve ser revertida à entidade diretamente lesada, mesmo sem dano patrimonial direto quantificável.....	25
✦ Multa civil por improbidade pode ser cobrada por execução fiscal, sendo o ente lesado parte legítima.....	26
✦ Suspensão de direitos políticos afastada retroativamente para atos do art. 11 sem trânsito em julgado.....	26
✦ Suspensão de direitos políticos aplicável a particulares e proibição de contratar mesmo sem atividade empresarial atual.....	27
Prescrição.....	27
✦ Não existe prescrição intercorrente na fase de execução da ação de improbidade.....	27
✦ Prazo prescricional do particular em concurso com agentes públicos de regimes distintos segue o prazo mais longo.....	28
✦ Prescrição da ação de improbidade contra magistrado estadual: aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990.....	28
✦ Prescrição intercorrente é de 8 anos: suspensão cautelar do prazo de 4 anos do §5º do art. 23 pela ADI 7.236.....	29
Acordo de Não Persecução Cível (ANPC).....	29
✦ Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um... ..	29
✦ Requisitos cumulativos do ANPC: oitiva do ente lesado, aprovação do órgão ministerial competente e homologação judicial.....	30
✦ ANPC pode ser celebrado mesmo com a ação de improbidade já em fase recursal.....	30
✦ Recusa do Promotor de Justiça em celebrar ANPC comporta pedido de revisão ao Conselho Superior do MP.....	30
Outros Temas (Execução, Leniência, Medidas Atípicas, Dano Moral Coletivo).....	31
✦ Acordo de leniência não afasta o dever de reparação integral do dano, exigível em ação própria ou na própria ação de improbidade.....	31
✦ Divergência sobre dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021.....	32
✦ Cabem medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença de improbidade.....	32
✦ Solidariedade na condenação apesar do art. 17-C, §2º, quando não for possível individualizar a contribuição de cada réu.....	33
Índice Navegável de Julgados.....	34
TOP 10 Imperdíveis desta Matéria.....	37
1. Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica.....	37
2. Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa.....	37
3. Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só.....	37
4. Tema 1.199/STF: dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional.....	37

5. Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico.....	37
6. Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021	37
7. Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial.....	37
8. Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso	37
9. Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito	38
10. Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um ...	38

Nota Metodológica

Este dossiê reúne os julgados de maior potencial de cobrança em prova de Magistratura Estadual (banca FGV) sobre Improbidade Administrativa, publicados no Buscador Dizer o Direito. Foram coletados todos os julgados vinculados a informativos na categoria "Direito Administrativo > Improbidade administrativa" (94 resultados), no período de junho/2021 a junho/2026 para casos isolados (ampliado quando necessário para contextualizar precedentes-base) e sem limite de retrospecto para repercussão geral, recursos repetitivos e controle concentrado.

Critérios de seleção: (a) teses já cobradas em provas objetivas ou discursivas/sentenças da FGV (verificado a partir de caderno de questões anexado); (b) repercussão geral, recursos repetitivos ou controle concentrado; (c) teses recentes semelhantes a outras já cobradas; (d) teses recentes vocacionadas a cobrança, dado seu impacto sobre a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021.

Fichas marcadas com [VERIFICAR] indicam dados de citação (processo/relator/data) incompletos no momento da consulta ou entendimentos consolidados sem acórdão-fonte individualizado localizado no Buscador; por regra de segurança de importação, essas fichas NÃO constam do arquivo .txt de importação em massa, permanecendo apenas neste documento Word.

Nota sobre taxonomia: a matéria "Improbidade Administrativa" aparece na taxonomia fornecida (taxonomia.js) sob duas divisões (L2) distintas dentro de Direito Administrativo: "Probidade e Responsabilidade Civil" (item genérico, cobrindo noções gerais, competência e temas diversos) e "Controle da Administração" (que contém dois itens específicos pós-reforma: "Sujeitos, Elemento Subjetivo e Atos" e "Sanções, Aspectos Processuais e Acordo (ANPC)"). Como a lista é fechada e cada ficha exige exatamente um caminho, adotou-se o seguinte critério de alocação, registrado aqui como ressalva: fichas sobre sujeitos, dolo/elemento subjetivo e tipicidade dos arts. 9º/10/11 foram alocadas em "Controle da Administração"; fichas sobre indisponibilidade, sanções, prescrição, procedimento e ANPC também em "Controle da Administração"; fichas sobre noções gerais, competência e temas diversos (não enquadráveis nos itens específicos) foram alocadas em "Probidade e Responsabilidade Civil". Essa alocação está refletida no arquivo de importação (marcadores ### L2).

Noções Gerais e Natureza Jurídica

Constitucionalidade dos arts. 2º, 12, 13, 15 e 21 da LIA

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 4.295/DF | **Relator:** Min. Marco Aurélio (red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes) | **Data:** 22/08/2023

Sistemática: Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

São constitucionais os dispositivos da LIA que ampliam o conceito de agente público, impõem obrigações de declaração patrimonial para posse e exercício de cargo e preveem sanções autônomas em relação às esferas penal, civil e administrativa, com acompanhamento pelo MP e pelo Tribunal de Contas.

Resumo do caso

Ação direta ajuizada contra diversos dispositivos da Lei 8.429/92 questionando, entre outros pontos, a amplitude do conceito de agente público, a exigência de declaração de bens para posse em cargo público e a cumulação de sanções com outras esferas de responsabilização. O STF julgou improcedente a ADI quanto aos dispositivos impugnados, reafirmando a compatibilidade do modelo de responsabilização múltipla e autônoma da LIA com o art. 37, §4º, da CF/88, inclusive quanto ao controle do MP e do Tribunal de Contas sobre o cumprimento das obrigações de transparência patrimonial.

Conexões

Art. 37, §4º, CF/88; independência de instâncias; art. 1º, §4º e art. 3º da LIA (conceito de agente público e de terceiro).

Data da consulta: 06/08/2026

Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.042/DF e ADI 7.043/DF | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 31/08/2022

Sistemática: Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional restringir ao MP a legitimidade para propor ação de improbidade e celebrar ANPC; a pessoa jurídica interessada mantém legitimidade concorrente e disjuntiva. É inconstitucional, sem redução de texto, impor à assessoria jurídica que emitiu parecer prévio a obrigatoriedade de defender judicialmente o administrador processado por improbidade.

Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 alterou o art. 17 da LIA para atribuir exclusivamente ao Ministério Público a legitimidade para propor a ação de improbidade e celebrar acordos de não persecução cível, além de impor à assessoria jurídica que atestou a legalidade prévia do ato a obrigação de depois defender judicialmente o agente processado. O STF, em duas ADIs julgadas conjuntamente, declarou inconstitucionais essas restrições, restabelecendo a legitimidade concorrente e disjuntiva do ente lesado e afastando a obrigatoriedade de defesa pela advocacia pública.

Conexões

Art. 17, caput e §20, da LIA; art. 17-B (ANPC); Lei 7.347/85 (legitimidade concorrente na ACP).

Data da consulta: 06/08/2026

Colaboração premiada em ação civil de improbidade administrativa

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ARE 1.175.650/PR | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 01/07/2023**Sistemática:** Repercussão Geral – Tema 1043

Tese fixada / Decisão

É constitucional a utilização da colaboração premiada (Lei 12.850/2013) na ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo MP, desde que: homologação judicial com oitiva sigilosa do colaborador; declarações isoladas não bastam para lastrear a ação; o ressarcimento integral do dano não é transacionável (apenas modo e condições de pagamento); o acordo deve ter interveniência da pessoa jurídica interessada.

Resumo do caso

Discutia-se se o instrumento da colaboração premiada, criado para a esfera penal, poderia ser utilizado para fundamentar ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. O STF fixou tese em repercussão geral admitindo a colaboração premiada nesse contexto civil, desde que observadas garantias de homologação judicial, existência de lastro probatório além das declarações do colaborador, integralidade do ressarcimento do dano e participação da pessoa jurídica lesada no acordo.

Conexões

Lei 12.850/2013; art. 17-B da LIA (ANPC); acordo de leniência da Lei 12.846/2013.

Data da consulta: 06/08/2026

Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ARE 1.428.742/SP | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 09/02/2026**Sistemática:** Repercussão Geral – Tema 1.260

Tese fixada / Decisão

(I) É possível a dupla responsabilização por crime eleitoral de caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral) e por ato de improbidade administrativa; (II) o reconhecimento, na esfera eleitoral, de inexistência do fato ou negativa de autoria repercute na esfera administrativa; (III) compete à Justiça Comum processar e julgar a ação de improbidade por ato que também configure crime eleitoral.

Resumo do caso

Vereador recebeu doação eleitoral não declarada (caixa dois), possivelmente vinculada a favorecimentos de empresa em negócios com a Prefeitura. Além da responsabilização eleitoral, discutiu-se a possibilidade de ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos e a competência para processá-la. O STF fixou tese em repercussão geral afastando o bis in idem, por se tratar de esferas de responsabilização distintas, e definiu a competência da Justiça Comum para a ação de improbidade, ressalvando a comunicação de efeitos apenas quando a Justiça Eleitoral reconhecer inexistência do fato ou negativa de autoria.

Conexões

Independência de instâncias; art. 21, §3º e §4º (suspensão por liminar na ADI 7.236) da LIA; art. 350 do Código Eleitoral.

Data da consulta: 06/08/2026

Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.107.398-RJ | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 18/02/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A utilização conjunta da Lei 8.429/92 e da Lei 12.846/2013 em uma mesma ação civil pública não viola, por si só, o princípio do non bis in idem; o controle da não duplicação de sanções idênticas deve ocorrer no momento da aplicação da pena, não na fase de admissibilidade da ação.

Resumo do caso

O Ministério Público ajuizou ação civil cumulando pedidos com fundamento na Lei de Improbidade e na Lei Anticorrupção contra sociedade empresária e seu diretor, por pagamento de propina a autoridades administrativas. A defesa alegou violação ao non bis in idem pela cumulação de regimes sancionatórios. O STJ afastou a tese, esclarecendo que a compatibilidade normativa decorre do art. 3º, §2º, da LIA, e que eventual sobreposição de sanções idênticas deve ser resolvida no momento da dosimetria, e não pela vedação de ajuizamento conjunto.

Conexões

Tema em prova FGV: JF TRF1/2025 (Q2) e Proc PGE AC/2026 (Q47) sobre non bis in idem LIA x Lei Anticorrupção; art. 3º, §2º, da LIA; art. 30, I, da Lei 12.846/2013.

Data da consulta: 06/08/2026

Absolvição em mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não impede ação de improbidade pelos mesmos fatos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no AgInt no REsp 1.928.279-RS | **Relator:** Min. Sérgio Kukina | **Data:** 02/06/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

O reconhecimento, em mandado de segurança impetrado contra demissão em PAD, de que a conduta não configurava improbidade administrativa para fins de dosimetria da pena disciplinar não impede o ajuizamento nem o prosseguimento de ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos, por não haver coisa julgada sobre a inexistência da conduta ou negativa de autoria.

Resumo do caso

Servidor federal foi demitido após PAD por conduta considerada ímproba. Impetrou mandado de segurança e obteve o afastamento da demissão, com redimensionamento da punição, sem que o STJ tenha negado a existência dos fatos ou a autoria. Posteriormente, a União ajuizou ação de improbidade pelos mesmos fatos, e o réu invocou coisa julgada com base no art. 21, §3º, da LIA. O STJ afastou a alegação, por entender que os motivos da decisão do mandado de segurança não fazem coisa julgada (art. 504, I, do CPC) quando o debate se limitou à proporcionalidade da sanção disciplinar.

Conexões

Art. 21, §3º, da LIA; art. 504, I, do CPC; independência das instâncias administrativa, cível e penal.

Data da consulta: 06/08/2026

Prosseguimento de ação de improbidade exclusivamente contra particular quando agentes públicos respondem em demanda conexa

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AREsp 1.402.806-TO | **Relator:** Min. Manoel Erhardt (Des. convocado do TRF5) | **Data:** 19/10/2021

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

É inviável, em regra, o manejo de ação de improbidade exclusivamente contra particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo; contudo, essa exigência é satisfeita quando os agentes públicos já respondem por fatos idênticos em ação conexa, ainda que distinta.

Resumo do caso

O DNIT contratou empresa para supervisionar obra rodoviária; foram propostas duas ações de improbidade sobre os mesmos fatos — uma pelo DNIT contra os agentes públicos, outra pelo MPF contra os agentes públicos e o particular beneficiado. Diante da existência de ação prévia contra os agentes públicos, o juiz recebeu a segunda ação apenas contra o particular. O Tribunal de origem extinguiu a ação por entender inviável demandar somente o particular, mas o STJ reformou a decisão, por reconhecer que a exigência de litisconsórcio necessário com agente público estava satisfeita pela ação conexa.

Conexões

Art. 3º da LIA (terceiro); Súmula 634-STJ (regime prescricional do particular).

Data da consulta: 06/08/2026

Sujeitos da Improbidade Administrativa

Agente de fato necessário: voluntário que se apropria de doações em situação de calamidade responde por improbidade

Tribunal: — | **Órgão:** —

Processo: [VERIFICAR — questão de prova, não localizado julgado específico no Buscador] | **Relator:** — | **Data:** —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Segundo o entendimento cobrado pela FGV (JF/CSJT-2023), o particular que atua como voluntário em situação de calamidade pública, gerindo bens e recursos destinados a vítimas com a aquiescência do poder público, qualifica-se como agente de fato necessário, sujeito às sanções da LIA em caso de apropriação de bens doados.

Resumo do caso

Voluntário que auxiliava distribuição de donativos após enchente apropriou-se de parte dos bens doados às vítimas. A doutrina e a jurisprudência de tribunais superiores reconhecem a figura do agente de fato necessário — que exerce função pública em situação de emergência sem vínculo formal — como sujeito ativo apto a responder por enriquecimento ilícito.

Conexões

Tema cobrado: FGV JT (CSJT)/2023, Q5 (Gabarito E); art. 2º e art. 3º da LIA; teoria do funcionário de fato.

⚠️ [VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).

Data da consulta: 06/08/2026

Pessoa jurídica não pode ser condenada por presunção de ciência e dever genérico de vigilância sobre representante

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AgInt no REsp 2.169.344-RJ | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 12/05/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A pessoa jurídica não pode ser condenada por improbidade administrativa com base em presunção de ciência e em dever genérico de vigilância sobre atos de seu representante praticados em relações estranhas às atividades institucionais ou contratuais da entidade; a má escolha do representante revela, no máximo, culpa (negligência), incompatível com o atual regime, que exige dolo.

Resumo do caso

Representante de entidade privada, contratada para prestar consultoria a Município, passou a atuar também na execução de convênio federal — atividade estranha ao objeto da consultoria — e participou de fraude que desviou verbas. O MPF buscou responsabilizar também a pessoa jurídica, unicamente pela condição de representante de Pedro. O STJ afastou a condenação da entidade, por entender atípica a conduta, já que, após a Lei 14.230/2021, todos os atos de improbidade exigem dolo (Tema 1.199/STF), sendo insuficiente a presunção de ciência ou o dever genérico de vigilância.

Conexões

Tema 1.199/STF (dolo obrigatório); art. 3º da LIA (terceiro); responsabilidade subjetiva da pessoa jurídica.

Data da consulta: 06/08/2026

Estagiário e agentes sem vínculo formal podem responder por improbidade administrativa

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 1.352.035-RS | **Relator:** Min. Herman Benjamin | **Data:** 18/08/2015

Sistemática: Caso Isolado [VERIFICAR — julgado anterior à janela de 5 anos; incluído apenas como referência doutrinária consolidada, sem ficha de importação]

Tese fixada / Decisão

O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente e sem remuneração, está sujeito a responsabilização por improbidade administrativa, pois o conceito de agente público abrange todo aquele que exerce função pública por qualquer forma de investidura, ainda que transitória.

Resumo do caso

Julgado paradigmático, ainda hoje citado pelo Buscador Dizer o Direito como referência do amplo conceito de agente público para fins de improbidade, que também alcança o terceiro que induz, concorre ou se beneficia do ato ímprobo (art. 3º da LIA). Mantido no material por relevância doutrinária, embora anterior à janela de 5 anos considerada nesta curadoria.

Conexões

Art. 2º e art. 3º da LIA; conceito amplo de agente público.

 **[VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).**

Data da consulta: 06/08/2026

Elemento Subjetivo (Dolo) e Retroatividade da Lei 14.230/2021

 **Tema 1.199/STF: dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 843.989/PR | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 18/08/2022

Sistemática: Repercussão Geral – Tema 1.199

Tese fixada / Decisão

1) É necessária a comprovação de dolo (arts. 9º, 10 e 11 da LIA), não subsistindo a modalidade culposa; 2) a revogação da modalidade culposa é irretroativa, não afetando coisa julgada nem execução de penas já definitivas; 3) a Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos culposos praticados na vigência da lei anterior, desde que sem trânsito em julgado, cabendo ao juízo competente examinar o dolo; 4) o novo regime prescricional é irretroativo.

Resumo do caso

Julgamento central da reforma da LIA. O STF definiu os marcos de aplicação no tempo da Lei 14.230/2021, que extinguiu a modalidade culposa de improbidade administrativa e alterou substancialmente o regime sancionatório e prescricional. A tese fixada tornou-se a referência obrigatória para todos os processos em curso à época da reforma, distinguindo entre normas processuais (aplicação imediata) e normas de direito material benéficas (retroatividade limitada aos processos sem trânsito em julgado).

Conexões

É a base de praticamente toda a jurisprudência posterior sobre direito intertemporal na LIA (continuidade típico-normativa, dolo específico, prescrição); arts. 1º, §§1º e 2º, 9º, 10 e 11 da LIA; art. 5º, XXXVI, CF/88.

Data da consulta: 06/08/2026

 **Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no REsp 2.154.497-MG | **Relator:** Min. Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 16/06/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

As alterações benéficas da Lei 14.230/2021 aplicam-se também ao art. 11 da LIA; a condenação por violação a princípios exige dolo específico de obter proveito indevido, não bastando a mera voluntariedade; em cargos políticos, o nepotismo depende de exame do caso concreto, exigindo fraude ou manifesta ausência de qualificação técnica do nomeado.

Resumo do caso

Prefeito nomeou as próprias filhas para secretarias municipais; o MP alegou nepotismo (art. 11, XI, LIA, incluído pela reforma), sustentando que a mera nomeação já demonstraria dolo. O STJ manteve a

improcedência, por ausência de fraude ou de falta de qualificação técnica das nomeadas, aplicando à hipótese o mesmo raciocínio da Súmula Vinculante 13, que excepciona cargos de natureza política.

Conexões

Tema muito similar ao cobrado em provas FGV sobre nepotismo em cargos políticos; Súmula Vinculante 13/STF; art. 11, §§1º e 2º e inciso XI, da LIA; Tema 1.199/STF.

Data da consulta: 06/08/2026

Aplicação da exigência de dolo específico aos processos em curso, mesmo sem debate expresso no Tema 1.199

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.107.601-MG | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 23/04/2024

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Embora o Tema 1.199/STF tenha tratado apenas da modalidade culposa, o mesmo raciocínio de retroatividade das normas benéficas se estende à exigência de dolo específico introduzida pela Lei 14.230/2021: réu sem trânsito em julgado deve ser absolvido se não demonstrado o dolo específico, ainda que haja condenação anterior.

Resumo do caso

Discutia-se se a exigência, trazida pela Lei 14.230/2021, de dolo específico (finalidade de obter proveito ou benefício indevido) para configuração de improbidade poderia beneficiar processos em curso ao tempo da reforma, tema não expressamente enfrentado no Tema 1.199/STF, que versava sobre a modalidade culposa. O STJ estendeu o mesmo racional, absolvendo o réu quando ausente comprovação do dolo específico em processo ainda sem coisa julgada.

Conexões

Tema 1.199/STF; art. 11, §§1º e 2º, da LIA; continuidade típico-normativa.

Data da consulta: 06/08/2026

Inconstitucionalidade da modalidade culposa mesmo antes da Lei 14.230/2021; constitucionalidade da contratação direta de advogados

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 610.523/SP e RE 656.558/SP | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 28/10/2024

Sistemática: Repercussão Geral – Tema 309

Tese fixada / Decisão

a) O dolo é necessário para configuração de qualquer ato de improbidade (art. 37, §4º, CF/88), sendo inconstitucional a modalidade culposa prevista na redação original dos arts. 5º e 10 da LIA; b) são constitucionais os dispositivos que autorizam a contratação direta de advogados por inexigibilidade de licitação, desde que observados os critérios de notória especialização, singularidade e preço compatível.

Resumo do caso

O STF, ao examinar recursos sobre contratação direta de serviços advocatícios sem licitação, aproveitou para fixar tese de repercussão geral declarando que, mesmo antes da reforma de 2021, já era inconstitucional a

responsabilização por improbidade culposa, reforçando a exigência constitucional de dolo (art. 37, §4º, CF/88) como pressuposto de qualquer ato de improbidade.

Conexões

Tema 1.199/STF; art. 13, V, e art. 25, II, da Lei 8.666/93; inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios.

Data da consulta: 06/08/2026

Ausência de dolo específico afasta as sanções da LIA, mas não a obrigação civil de ressarcir o erário quando há dano comprovado

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 1.994.350-SP | **Relator:** Min. Benedito Gonçalves | **Data:** 22/09/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A atipicidade superveniente da conduta por ausência de dolo específico afasta as sanções típicas da LIA, mas não impede o prosseguimento da ação exclusivamente para fins de ressarcimento ao erário, que tem natureza civil e independe de punição.

Resumo do caso

Prefeito e sua esposa, à frente do Fundo Social de Solidariedade, contrataram sem licitação imóvel inadequado, gerando dano ao erário. Condenados com base em dolo genérico/culpa, viram a condenação por improbidade afastada após a exigência de dolo específico trazida pela Lei 14.230/2021. O STJ, contudo, manteve o prosseguimento da ação exclusivamente para o ressarcimento do dano efetivamente comprovado.

Conexões

Muito similar ao caso cobrado em FGV JE TJGO/2026 (Q46, Gabarito C); Tema 1.199/STF; natureza civil autônoma do dever de ressarcir.

Data da consulta: 06/08/2026

Tipicidade dos Atos de Improbidade (arts. 9º, 10 e 11) e Continuidade Típico-Normativa

Exigência de perda patrimonial efetiva no art. 10 aplica-se aos processos em curso; fim do dano presumido

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 1.929.685-TO | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 27/08/2024

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A exigência de prejuízo "efetiva e comprovadamente" causado ao erário, introduzida pela nova redação do caput do art. 10 da LIA (Lei 14.230/2021), aplica-se aos processos em curso; não se trata de retroatividade da lei nova, mas de abandono de construção jurisprudencial (dano in re ipsa) incompatível com o texto legal vigente.

Resumo do caso

Réu havia sido condenado, antes da reforma, por ato lesivo ao erário sob a tese de dano presumido. Pendente recurso especial, sobreveio a Lei 14.230/2021, que passou a exigir prejuízo efetivo e comprovado. O STJ aplicou a nova exigência ao processo em curso, por entender que a jurisprudência do dano presumido era construção pretoriana sem base em texto legal expresso, devendo ceder à opção clara do legislador.

Conexões

Tema recorrente em provas FGV (dano in re ipsa x dano efetivo); art. 10, VIII e XI, da LIA; Info 826/STJ (dano efetivo em frustração de licitação).

Data da consulta: 06/08/2026

Dispensa indevida de licitação com pagamento sem prestação de serviço: dano efetivo e continuidade típico-normativa

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AREsp 1.417.207-MG | **Relator:** Min. Francisco Falcão | **Data:** 17/09/2024

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A conduta de frustrar ou dispensar indevidamente licitação continua tipificada como improbidade após a Lei 14.230/2021 (art. 10, VIII, e art. 11, V, da LIA), por continuidade típico-normativa; exige-se, porém, "perda patrimonial efetiva" (art. 10, caput), afastando-se a tese do dano presumido; a absolvição criminal por atipicidade não faz coisa julgada na esfera cível.

Resumo do caso

Servidor dispensou indevidamente licitação, gerando pagamento sem efetiva prestação de serviço. Condenado com base no caput do art. 11 (redação antiga), a defesa alegou abolitio após a reforma. O STJ reconheceu a continuidade típico-normativa para o novo art. 10, VIII, e art. 11, V, exigindo, porém, comprovação de dano efetivo, e reafirmou a independência entre a absolvição penal por atipicidade e a responsabilização civil por improbidade.

Conexões

Art. 21, §4º, da LIA (suspensão por liminar na ADI 7.236); Tema 1.199/STF; continuidade típico-normativa.

Data da consulta: 06/08/2026

Revogação do art. 11, I: continuidade típico-normativa para o novo inciso XII (promoção pessoal)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 1.206.630-SP | **Relator:** Min. Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 27/02/2024

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Não obstante a revogação da hipótese genérica de violação a princípios do antigo caput/inciso I do art. 11, a nova previsão específica do inciso XII do art. 11 (violação à moralidade e impessoalidade pela promoção pessoal) evidencia continuidade típico-normativa da conduta, afastando a abolitio.

Resumo do caso

Ex-prefeito respondia por improbidade por fazer promoção pessoal em publicidade institucional, com base no revogado inciso I do art. 11. Após a Lei 14.230/2021, alegou abolitio da conduta. O STJ manteve a

condenação, reconhecendo que a mesma conduta passou a ser tipificada, de forma específica, pelo novo inciso XII do art. 11.

Conexões

Art. 37, §1º, CF/88 (vedação à promoção pessoal); Tema 1.199/STF; caso similar ao de placas de obra cobrado na FGV JE TJPR/2023 (Q11).

Data da consulta: 06/08/2026

Revogação do inciso II do art. 11 (retardar ou deixar de praticar ato de ofício): abolitio sem possibilidade de reenquadramento em recurso exclusivo da defesa

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.486.065-SP | **Relator:** Min. Francisco Falcão (Rel. p/ acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura) | **Data:** 09/06/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A revogação do inciso II do art. 11 (retardar/deixar de praticar ato de ofício) e a taxatividade do novo rol impedem a continuidade típico-normativa quando a conduta não se enquadra em nenhum dos incisos vigentes; havendo recurso exclusivo da defesa, é vedado o reenquadramento para outro artigo da LIA, sob pena de reformatio in pejus.

Resumo do caso

Oficial de justiça deixou de cumprir mandados e lançou certidões falsas de diligências, sendo condenado com base no revogado inciso II do art. 11. Com a reforma, esse inciso foi revogado e o rol tornou-se taxativo, sem correspondência para a conduta. Como apenas a defesa recorreu, o STJ afastou a condenação sem possibilidade de reclassificação para outro dispositivo, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus.

Conexões

Contraponto ao caso do inciso XII (promoção pessoal): aqui não há tipo de acolhida; princípio da taxatividade do rol do art. 11; ne reformatio in pejus.

Data da consulta: 06/08/2026

Tortura praticada por agente público deixou de ser ato de improbidade após a Lei 14.230/2021

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.232.623-AL | **Relator:** Min. Regina Helena Costa | **Data:** 03/02/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Com a taxatividade do rol do art. 11 trazida pela Lei 14.230/2021, a prática de tortura por agente público deixou de configurar improbidade administrativa por falta de enquadramento em qualquer inciso do dispositivo, não sendo possível reconhecer continuidade típico-normativa para condutas anteriores à reforma sem trânsito em julgado.

Resumo do caso

Antes da reforma, o STJ enquadrava a tortura praticada por policiais no caput (então exemplificativo) do art. 11. Com a taxatividade do rol trazida pela Lei 14.230/2021, essa conduta deixou de ter correspondência em

qualquer inciso, tornando inviável a manutenção da condenação por improbidade para fatos sem trânsito em julgado, sem prejuízo, evidentemente, da responsabilização penal.

Conexões

Excelente contraste com o caso da promoção pessoal (continuidade) e do art. 11, II revogado (abolitio); taxatividade do rol do art. 11; Tema 1.199/STF.

Data da consulta: 06/08/2026

Enriquecimento ilícito por acréscimo patrimonial sem origem identificada: inversão do ônus da prova

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.256.539-MS | **Relator:** Min. Regina Helena Costa | **Data:** 05/05/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Configura enriquecimento ilícito (art. 9º, VII, da LIA) o acréscimo patrimonial a descoberto, incompatível com os rendimentos lícitos do agente público; comprovada a evolução patrimonial incompatível, forma-se presunção relativa de irregularidade, com inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita dos valores.

Resumo do caso

Ex-Procurador-Geral de Justiça recebeu diversos depósitos mensais de origem não identificada em suas contas durante o exercício do cargo, alegando tratar-se de reserva pessoal em espécie mantida em residência. O CNMP rejeitou a justificativa e aplicou demissão, mas as instâncias ordinárias julgaram improcedente a ação de improbidade por falta de prova de vantagem em razão do cargo. O STJ reformou, reconhecendo presunção relativa a partir da incompatibilidade patrimonial e destacando que a manutenção de valores fora do sistema bancário é estratégia clássica de mascaramento.

Conexões

Art. 9º, VII, da LIA; art. 102, I, "r", CF/88 (deliberações do CNMP e competência do STF); inversão do ônus da prova em improbidade patrimonial.

Data da consulta: 06/08/2026

Competência

Regra de competência territorial do art. 17, §4º-A, da LIA é relativa e não desloca ações propostas antes da Lei 14.230/2021

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 3.000.174-PR | **Relator:** Min. Regina Helena Costa | **Data:** 09/06/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A regra de competência do art. 17, §4º-A, da LIA (foro do dano ou da sede da pessoa jurídica prejudicada), incluída pela Lei 14.230/2021, tem natureza territorial, relativa e concorrente; por não configurar competência absoluta, as normas processuais da nova lei não retroagem para deslocar ações propostas sob a sistemática anterior (perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC).

Resumo do caso

Ação de improbidade envolvendo contratos com a Petrobras, proposta em Curitiba sob a sistemática anterior à Lei 14.230/2021, que então não previa regra expressa de competência territorial. Após a reforma, os réus pleitearam o deslocamento do feito para o foro da sede da empresa lesada (Rio de Janeiro), sob a alegação de competência absoluta e aplicação imediata. O STJ manteve a competência de Curitiba, por entender relativa a nova regra territorial.

Conexões

Art. 17, §4º-A, LIA; art. 14 e art. 43 do CPC; *perpetuatio jurisdictionis*.

Data da consulta: 06/08/2026

Não é permitido que Constituição Estadual institua foro por prerrogativa de função para ações de improbidade

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 4.870/ES | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 14/12/2020

Sistemática: Controle Concentrado [VERIFICAR — julgado anterior à janela de 5 anos; mantido por ser controle concentrado ainda hoje aplicado e frequentemente citado]

Tese fixada / Decisão

É incompatível com a Constituição Federal norma de Constituição estadual que crie nova hipótese de foro por prerrogativa de função para ações de improbidade administrativa, por se tratar de ação de natureza civil, cujo foro especial não é extensível pela via estadual.

Resumo do caso

Constituição do Estado do Espírito Santo previa foro por prerrogativa de função para julgamento de determinadas autoridades em ações de improbidade administrativa. O STF julgou inconstitucional o dispositivo, reafirmando entendimento já consolidado (Pet 3.240 AgR) de que o foro privilegiado é exclusivo das infrações penais comuns.

Conexões

Pet 3.240 AgR/DF; competência de 1ª instância para agentes políticos em ação de improbidade.

 **[VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).**

Data da consulta: 06/08/2026

Procedimento e Petição Inicial

In dubio pro societate no recebimento da inicial exige indicação mínima de elementos de dolo, não bastando mera ilegalidade

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AREsp 2.080.146-SP | **Relator:** Min. Francisco Falcão (Rel. Acd. Min. Afrânio Vilela) | **Data:** 20/05/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Ainda que prevaleça o princípio do *in dubio pro societate* na fase de recebimento da petição inicial, o autor deve indicar expressamente elementos que evidenciem o elemento subjetivo (dolo) da conduta do agente, não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato; a mera condição de sócio minoritário não basta para inclusão no polo passivo.

Resumo do caso

Ministério Público ajuizou ação de improbidade por fraude em licitação, incluindo sócia minoritária de empresa contratante sem descrever qualquer conduta específica atribuída a ela, com base apenas no *in dubio pro societate*. O STJ determinou sua exclusão do processo, por entender insuficiente a mera indicação de ilegalidade do ato sem elementos concretos de dolo.

Conexões

Art. 17, §6º, da LIA (requisitos da petição inicial); indícios mínimos de autoria e dolo; Info 842/STJ (petição inicial recebida com indícios mínimos).

Data da consulta: 06/08/2026

Petição inicial deve ser recebida havendo indícios mínimos; análise do dolo e do dano é reservada à instrução

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.175.480-SP | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 18/02/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A petição inicial da ação de improbidade só pode ser rejeitada quando ausentes indícios mínimos do ato; havendo tais indícios, deve ser recebida e realizada a instrução, sendo a sentença o momento adequado para aferir a existência de dolo e a ocorrência de dano efetivo ao erário.

Resumo do caso

Discussão recorrente sobre o padrão de cognição no juízo de admissibilidade da ação de improbidade após a Lei 14.230/2021, que extinguiu o antigo §8º do art. 17 (defesa prévia com juízo de mérito antecipado). O STJ reafirmou que a análise aprofundada do dolo específico e do dano efetivo deve ocorrer apenas após a instrução processual.

Conexões

*Complementa o entendimento sobre *in dubio pro societate* (AREsp 2.080.146-SP); art. 17, §§6º a 10-C, da LIA (nova sistemática de recebimento).*

Data da consulta: 06/08/2026

Desmembramento do litisconsórcio passivo pode ser determinado de ofício para otimizar a instrução

Tribunal: — | **Órgão:** —

Processo: [VERIFICAR — tema de prova FGV, julgado específico não localizado no Buscador dentro do período pesquisado] | **Relator:** — | **Data:** —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Segundo entendimento cobrado pela FGV (Prom Jus MPE RJ/2026), o juiz pode, ouvido o autor, desmembrar de ofício o litisconsórcio passivo na ação de improbidade, com vistas a otimizar a instrução processual, não dependendo de requerimento exclusivo das partes.

Resumo do caso

Ação de improbidade movida contra agente público e pessoa jurídica contratada, com contestações autônomas e requerimentos de prova distintos (perícia contábil de um lado, testemunhas em comarcas diversas de outro). O tema envolve a flexibilização procedimental trazida pela reforma para viabilizar a gestão eficiente de processos complexos com múltiplos réus.

Conexões

Tema cobrado: FGV Prom Jus (MPE RJ)/2026, Q16 (Gabarito B); art. 17, §7º, da LIA; princípio da adequação procedimental.

⚠ [VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).

Data da consulta: 06/08/2026

Conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer em primeiro grau, antes da sentença

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.139.458-SC | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 18/02/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A conversão da ação de improbidade em ação civil pública (art. 17, §16, da LIA), cabível quando ausentes os requisitos para sancionamento mas identificadas ilegalidades a sanar, deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição e antes da sentença, sujeitando-se a decisão de conversão a agravo de instrumento.

Resumo do caso

Dispositivo introduzido pela Lei 14.230/2021 permite ao magistrado converter a ação de improbidade em ação civil pública quando não estejam presentes todos os requisitos para as sanções da LIA, mas existam irregularidades administrativas a sanar. O STJ delimitou o momento processual adequado para essa conversão, restringindo-a à primeira instância e ao período anterior à sentença.

Conexões

Art. 17, §§16 e 17, da LIA; Lei 7.347/85 (Ação Civil Pública).

Data da consulta: 06/08/2026

Inquérito civil para apuração de improbidade só pode ser prorrogado uma única vez por 365 dias, com fundamentação específica

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.181.090-DF | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 11/11/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Após a Lei 14.230/2021, o inquérito civil para apuração de improbidade pode ser prorrogado uma única vez por igual período de 365 dias (art. 23, §2º, da LIA), com caráter peremptório; a prorrogação exige

fundamentação específica sobre a necessidade de continuidade das investigações, não bastando a mera referência ao vencimento do prazo; extrapolado o prazo, aplica-se o art. 23, §3º.

Resumo do caso

O Ministério Público prorrogou inquérito civil que já havia sido prorrogado anteriormente, com despacho expedido após o vencimento do prazo e com fundamentação genérica. O STJ anulou a prorrogação, fixando balizas rígidas para o novo regime de prazos do inquérito civil em matéria de improbidade, sem ofensa à autonomia institucional do MP (art. 127, CF/88).

Conexões

Art. 23, §§2º e 3º, da LIA; art. 50 da Lei 9.784/1999; art. 127 CF/88 (autonomia do MP).

Data da consulta: 06/08/2026

Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 2.117.355-MG, REsp 2.118.137-MG e REsp 2.120.300-MG | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 11/06/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo – Tema 1284

Tese fixada / Decisão

A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito (art. 17, §19, IV, c/c art. 17-C, §3º, da LIA, na redação da Lei 14.230/2021) não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da nova lei, por força do princípio tempus regit actum (art. 14 do CPC).

Resumo do caso

Antes da reforma, o STJ entendia aplicável o reexame necessário às sentenças de improcedência em ações de improbidade, por analogia à Lei da Ação Popular. A Lei 14.230/2021 vedou expressamente o reexame necessário nesses casos. O STJ, em recurso repetitivo, definiu que a data da sentença — e não a data do julgamento do reexame — determina qual regime se aplica.

Conexões

Súmula 634-STJ (regime prescricional do particular); EREsp 1.220.667-MG (entendimento superado); art. 19 da Lei 4.717/65 (Ação Popular).

Data da consulta: 06/08/2026

Provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, afastável apenas por contraprova sob contraditório

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AREsp 1.417.207-MG | **Relator:** Min. Francisco Falcão | **Data:** 17/09/2024

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

As provas produzidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, podendo o magistrado utilizá-las para formar ou reforçar convicção, desde que não sejam contrapostas por prova produzida sob a garantia do contraditório.

Resumo do caso

Réu condenado com base, entre outros elementos, em provas colhidas em inquérito civil, alegou violação ao ônus da prova e ao contraditório por ausência de produção de contraprova capaz de desconstituir as conclusões do inquérito. O STJ manteve a condenação, por entender que a ausência de contraprova qualificada preserva o valor probatório relativo dos elementos colhidos extrajudicialmente.

Conexões

Mesmo acórdão que tratou de dano efetivo em frustração de licitação (AREsp 1.417.207-MG); art. 8º-A da LIA (procedimento investigatório).

Data da consulta: 06/08/2026

Indisponibilidade de Bens

Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 1.955.116-AM, REsp 1.955.957, REsp 1.955.300-DF e REsp 1.955.440-DF | **Relator:** Min. Herman Benjamin | **Data:** 22/05/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo – Tema 1213

Tese fixada / Decisão

Há solidariedade entre corréus para fins de indisponibilidade de bens na ação de improbidade, de modo que a constrição recaia sobre os bens de todos, sem divisão em quota-parte, limitando-se o somatório da medida ao montante fixado pelo juiz — sendo vedado que o bloqueio de cada réu corresponda ao débito total.

Resumo do caso

Discutia-se se, havendo pluralidade de réus, a indisponibilidade de bens deveria ser fracionada proporcionalmente à participação de cada um ou se poderia recair, solidariamente, sobre o patrimônio de qualquer deles até o limite do dano total. O STJ, em recurso repetitivo, fixou a solidariedade da medida cautelar (distinta da vedação de solidariedade na condenação final, prevista no art. 17-C, §2º), desde que o somatório das constrições não ultrapasse o valor indicado na petição inicial.

Conexões

Art. 16 da LIA; art. 17-C, §2º, da LIA (vedação de solidariedade na sanção final); art. 942 do CC.

Data da consulta: 06/08/2026

Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 2.074.601-MG, REsp 2.089.767-MG, REsp 2.076.137-MG, REsp 2.076.911-SP e REsp 2.078.360-MG | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 06/02/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo – Tema 1257

Tese fixada / Decisão

As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens (exigência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, e não incidência sobre multa civil ou acréscimo patrimonial lícito), inclusive para reapreciação de medidas já deferidas.

Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de urgência (art. 16, §3º) e excluiu da indisponibilidade os valores de eventual multa civil e o acréscimo patrimonial de origem lícita (art. 16, §10). Por se tratar de tutela provisória, de natureza processual e revogável a qualquer tempo, o STJ, em recurso repetitivo, autorizou a aplicação imediata dessas regras aos processos em curso, inclusive para revisão de medidas já deferidas sob a sistemática anterior.

Conexões

Art. 16, §§3º e 10, da LIA; art. 14 do CPC; tese confirma entendimento previamente firmado em turma (AREsp 2.272.508-RN).

Data da consulta: 06/08/2026

Indisponibilidade pode ser decretada sem oitiva prévia do réu quando demonstrada urgência

Tribunal: STJ | Órgão: —

Processo: Entendimento consolidado (art. 16, §3º, da LIA) | Relator: — | Data: —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade pode ocorrer sem a prévia oitiva do réu sempre que o contraditório prévio puder frustrar comprovadamente a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar; a urgência não pode ser presumida, exigindo demonstração no caso concreto.

Resumo do caso

Tema recorrentíssimo em provas de Magistratura: a Lei 14.230/2021, ao inserir o §3º no art. 16, passou a exigir demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, superando o entendimento anterior que dispensava tal demonstração. Mantida a possibilidade de decretação liminar sem contraditório prévio quando a urgência justificar.

Conexões

Tema cobrado em múltiplas questões FGV: JE TJCE/2025 (Q24), JE TJMS/2026 (Q14), Proc AGE MG/2022 (Q36); art. 16, §3º, da LIA; contraditório diferido.

Data da consulta: 06/08/2026

Ordem de preferência da indisponibilidade e limites: bem de família, poupança até 40 salários mínimos, dinheiro/ativos financeiros prioritários

Tribunal: STJ | Órgão: —

Processo: Entendimento consolidado (art. 16, §§6º a 12, da LIA) | Relator: — | Data: —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A indisponibilidade recai sobre bens que assegurem o ressarcimento integral do dano e a multa civil eventualmente aplicável, mas não sobre acréscimo patrimonial de origem lícita; recai preferencialmente sobre dinheiro e ativos financeiros; não pode atingir bem de família, salvo se fruto da vantagem indevida, nem valores em poupança até 40 salários mínimos.

Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 disciplinou minuciosamente a ordem de preferência dos bens sujeitos à indisponibilidade e as hipóteses de impenhorabilidade aplicáveis por analogia (bem de família, poupança até 40 salários mínimos), tema amplamente explorado pela FGV em casos concretos envolvendo comparação entre veículos, contas-correntes e poupança.

Conexões

Tema extensamente cobrado: FGV Prom Jus MPE MT/2026 (Q22 topic), Prom Jus MPE RJ/2025 (Q26), NeR ENAC/2026 (Q13), Proc PGE AC/2026 (Q6); art. 16, §§6º a 12, da LIA.

Data da consulta: 06/08/2026

 **Decisão de indisponibilidade pode ser revista a qualquer tempo, inclusive em recurso pendente, exigindo demonstração atual dos requisitos**

Tribunal: STJ | **Órgão:** —

Processo: REsp citado no material de referência (entendimento consolidado) | **Relator:** — | **Data:** —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A tutela provisória de indisponibilidade de bens pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, inclusive na pendência de recurso, exigindo-se a demonstração concreta da probabilidade dos fatos descritos na inicial e do perigo de dano ao resultado útil do processo para sua manutenção.

Resumo do caso

Consolidação da natureza provisória e revisável da medida de indisponibilidade, que não faz coisa julgada material e pode ser reapreciada sempre que ausentes, supervenientemente, os pressupostos que a justificaram — inclusive à luz das alterações da Lei 14.230/2021 (Tema 1257).

Conexões

Tese complementar ao Tema 1257/STJ; cobrada na FGV Prom Jus MPE RJ/2025 (Q22, Gabarito D).

Data da consulta: 06/08/2026

Sanções (Perda da Função, Suspensão de Direitos Políticos, Multa Civil, Cassação de Aposentadoria)

 **Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AREsp 1.440.445-SP | **Relator:** Min. Sérgio Kukina | **Data:** 04/11/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A nova redação do art. 8º da LIA, dada pela Lei 14.230/2021, restringe a responsabilidade dos sucessores ao ressarcimento do dano ao erário e ao enriquecimento ilícito, até o limite da herança, não mais abrangendo a sanção de multa civil.

Resumo do caso

Ex-prefeito faleceu antes do trânsito em julgado de condenação por improbidade que incluía multa civil; os herdeiros foram mantidos no polo passivo. Sobreveio a Lei 14.230/2021, que restringiu a responsabilidade

sucessória. O STJ afastou a transmissão da multa civil aos herdeiros, mantendo apenas o dever de ressarcimento até o limite do patrimônio transferido.

Conexões

Tema idêntico ao cobrado na FGV JE TJBA/2026 (Q1, Gabarito D); art. 8º da LIA; direito material sucessório em improbidade.

Data da consulta: 06/08/2026

É possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de execução

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: MS 26.106-DF; EREsp 1.781.874-DF | **Relator:** Min. Marco Aurélio Bellizze | **Data:** 05/06/2025

Sistemática: Caso Isolado — mudança de entendimento (superou EREsp 1.496.347/ES e REsp 1.761.937)

Tese fixada / Decisão

É possível, na ação de improbidade administrativa, a conversão da sanção de perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença, quando o agente já se encontra inativo; a medida não viola o princípio da legalidade nem configura confisco, dado o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário.

Resumo do caso

O STJ mudou de posição em 2025: até então entendia que apenas a autoridade administrativa poderia cassar aposentadoria, sendo vedado ao juiz da execução da improbidade fazê-lo. Alinhando-se à jurisprudência do STF (ADPF 418), a 1ª Seção passou a admitir a conversão judicial da perda da função em cassação de aposentadoria quando o servidor já estiver inativo ao tempo da execução.

Conexões

Superação de EREsp 1.496.347/ES e REsp 1.761.937 (STJ, 2021); ADPF 418/STF; alinhamento à jurisprudência do STF (ARE 1.321.655 AgR e ARE 1.257.379 AgR).

Data da consulta: 06/08/2026

Multa civil deve ser revertida à entidade diretamente lesada, mesmo sem dano patrimonial direto quantificável

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 1.925.304-SC | **Relator:** Min. Sérgio Kukina | **Data:** 07/10/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A multa civil aplicada em ação de improbidade deve reverter em favor da pessoa jurídica pública diretamente prejudicada pela conduta ímproba, ainda que a lesão não se resuma a prejuízo patrimonial quantificável em dinheiro; não é adequado destiná-la ao fundo da Lei da Ação Civil Pública (art. 13 da Lei 7.347/85), que trata de reparação de dano, e não de multa punitiva.

Resumo do caso

Professora universitária obteve fraudulentamente bolsa da CAPES por anos e foi condenada por violação a princípios (art. 11), com aplicação de multa civil. O juiz determinou a destinação ao Fundo de Defesa de

Direitos Difusos, por analogia à Lei da Ação Civil Pública. O STJ acolheu recurso da CAPES, determinando que a multa deve reverter à própria entidade lesada, por interpretação sistemática do art. 18 da LIA.

Conexões

Art. 18 da LIA (destinação do ressarcimento); art. 13 da Lei 7.347/85; execução fiscal da multa civil (REsp 2.123.875-MG).

Data da consulta: 06/08/2026

Multa civil por improbidade pode ser cobrada por execução fiscal, sendo o ente lesado parte legítima

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.123.875-MG | **Relator:** Min. Marco Aurélio Bellizze | **Data:** 01/04/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A execução fiscal é cabível para a cobrança de multa civil fixada em sentença de improbidade administrativa, desde que instruída com a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo a Fazenda Pública lesada parte legítima para propor a execução.

Resumo do caso

O STJ reconheceu que a multa civil, uma vez fixada em sentença condenatória de improbidade, pode ser cobrada pela via da execução fiscal, mediante inscrição em dívida ativa, conferindo maior efetividade à recuperação de valores destinados ao erário lesado.

Conexões

Complementa o entendimento sobre destinação da multa civil (REsp 1.925.304-SC); Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

Data da consulta: 06/08/2026

Suspensão de direitos políticos afastada retroativamente para atos do art. 11 sem trânsito em julgado

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AgInt nos EDcl no AREsp 2.047.048-SP | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 16/09/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Deve ser aplicada retroativamente, aos processos sem trânsito em julgado, a alteração mais benéfica do art. 12, III, da LIA, afastando-se a sanção de suspensão dos direitos políticos para os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 excluiu a suspensão de direitos políticos do rol de sanções aplicáveis aos atos do art. 11 (violação a princípios), mantendo-a apenas para os arts. 9º e 10. O STJ reafirmou a retroatividade dessa alteração benéfica para processos ainda sem coisa julgada, afastando a sanção mesmo quando a conduta subsistir por continuidade típico-normativa.

Conexões

Art. 12, I, II e III, da LIA (sanções por artigo); Tema 1.199/STF; Info 826/STJ (mesma tese).

Data da consulta: 06/08/2026

Suspensão de direitos políticos aplicável a particulares e proibição de contratar mesmo sem atividade empresarial atual

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 1.735.603-AL | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 03/09/2024

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A suspensão dos direitos políticos aplicada a particulares não é medida inócua, pois atinge tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva; a proibição de contratar com o Poder Público pode ser aplicada a agente público mesmo que, à época da condenação, não exerça atividade empresarial, por poder vir a exercê-la no futuro.

Resumo do caso

Discutia-se a utilidade prática de aplicar a particulares (que não ocupam cargos eletivos) a suspensão de direitos políticos, e a agentes públicos (sem atividade empresarial) a proibição de contratar com o poder público. O STJ afastou a tese de inocuidade das sanções, por reconhecer seus efeitos potenciais sobre situações futuras dos condenados.

Conexões

Art. 12, caput, da LIA; efeitos futuros das sanções de improbidade sobre a capacidade político-eleitoral e empresarial.

Data da consulta: 06/08/2026

Prescrição

Não existe prescrição intercorrente na fase de execução da ação de improbidade

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 1.931.489-DF | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 16/09/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A prescrição intercorrente, introduzida pela Lei 14.230/2021 no art. 23 da LIA, aplica-se apenas à fase de conhecimento da ação de improbidade; na fase de execução de sentença condenatória transitada em julgado, não há prescrição intercorrente, incidindo apenas a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 150/STF (mesmo prazo da ação de conhecimento — 8 anos).

Resumo do caso

A Lei 14.230/2021 criou, pela primeira vez, a figura da prescrição intercorrente nas ações de improbidade, com prazo de 8 anos (após suspensão do prazo de 4 anos do §5º do art. 23 pela ADI 7.236). O STJ delimitou seu alcance, restringindo-a à fase de conhecimento e afastando-a da fase executiva, regida pela Súmula 150/STF.

Conexões

Súmula 150/STF; art. 23, caput e §5º (suspensão), da LIA; ADI 7.236/DF (medida cautelar).

Data da consulta: 06/08/2026

Prazo prescricional do particular em concurso com agentes públicos de regimes distintos segue o prazo mais longo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.058.311-RN | **Relator:** Min. Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 03/03/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Havendo concurso entre particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica distinta (efetivo e comissionado), o regime prescricional aplicável ao particular é o relativo ao cargo efetivo, ou seja, o mais longo, nos termos da Súmula 634-STJ, aplicável ao regime anterior à Lei 14.230/2021.

Resumo do caso

Desembargador (cargo efetivo), seu assessor comissionado e um advogado particular foram acusados de negociar decisões judiciais mediante propina, em fatos anteriores à reforma de 2021. Diante de prazos prescricionais distintos para os agentes públicos (mais longo para o cargo efetivo, mais curto para o comissionado), o STJ definiu que o particular se submete ao prazo mais longo, aplicável ao corréu com cargo efetivo, por força da Súmula 634-STJ.

Conexões

Súmula 634-STJ; art. 23, II, da LIA (redação anterior à Lei 14.230/2021); Tema 1.199/STF (irretroatividade do novo regime prescricional).

Data da consulta: 06/08/2026

Prescrição da ação de improbidade contra magistrado estadual: aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.630.083-SP | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 26/02/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

O prazo prescricional da ação de improbidade referente a fatos que também configuram crime cometido por magistrado estadual é regulado, subsidiariamente, pela Lei 8.112/1990, diante do silêncio da LOMAN; o termo inicial é a data em que a autoridade competente para instaurar o PAD toma ciência do fato.

Resumo do caso

Discutia-se qual o regime prescricional aplicável a magistrado estadual acusado de improbidade por fatos que também configuram ilícito penal, na ausência de disciplina específica na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O STJ aplicou subsidiariamente a Lei 8.112/1990, fixando o termo inicial na ciência do fato pela autoridade disciplinar competente.

Conexões

LC 35/1979 (LOMAN); Lei 8.112/1990 (regime disciplinar federal aplicado subsidiariamente); regime prescricional anterior à Lei 14.230/2021.

Data da consulta: 06/08/2026

Prescrição intercorrente é de 8 anos: suspensão cautelar do prazo de 4 anos do §5º do art. 23 pela ADI 7.236

Tribunal: STF | **Órgão:** —

Processo: Medida cautelar na ADI 7.236/DF | **Relator:** Min. Alexandre de Moraes | **Data:** 27/12/2022

Sistemática: Caso Isolado [VERIFICAR — decisão monocrática em medida cautelar, ainda pendente de referendo pelo Plenário; incluída apenas como contexto necessário à compreensão do prazo de 8 anos]

Tese fixada / Decisão

O Ministro Alexandre de Moraes, em medida cautelar monocrática na ADI 7.236, suspendeu a eficácia do §5º do art. 23 da LIA (prazo de 4 anos para prescrição intercorrente), fazendo prevalecer o prazo geral de 8 anos do caput, entendimento que orienta toda a jurisprudência do STJ sobre o tema.

Resumo do caso

A associação nacional de membros do Ministério Público impugnou diversos dispositivos da Lei 14.230/2021 perante o STF (ADI 7.236), entre eles o §5º do art. 23, que previa prazo de apenas 4 anos para a prescrição intercorrente. A suspensão cautelar dessa norma é pressuposto de todas as decisões do STJ que aplicam o prazo de 8 anos para a prescrição intercorrente.

Conexões

Base normativa de REsp 1.931.489-DF (prescrição intercorrente); também suspendeu o §1º do art. 12 e o §4º do art. 21 da LIA.

 **[VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).**

Data da consulta: 06/08/2026

Acordo de Não Persecução Cível (ANPC)

Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.263.884-SE | **Relator:** Min. Regina Helena Costa | **Data:** 02/06/2026

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

1) É cláusula obrigatória do ANPC o compromisso de reparação integral do dano, limitado, em caso de concurso de agentes, à contribuição causal do imputado, desde que mensurável sua participação (art. 17-C, §2º, veda solidariedade); 2) o art. 17-B, §2º, autoriza controle judicial formal e substancial do ANPC, sob pena de o juiz tornar-se mero avalista acrítico do acordo.

Resumo do caso

Deputado estadual, condenado solidariamente com outros sete réus por desvio de recursos, celebrou ANPC durante a apelação, comprometendo-se a devolver metade do prejuízo, proporcional à sua participação apurada pelo próprio Tribunal. O relator recusou a homologação por entender exigível o ressarcimento integral do dano total. O STJ reformou, esclarecendo que a exigência de integralidade se refere à contribuição causal de cada agente, não ao dano total do grupo.

Conexões

Tema muito próximo ao cobrado na FGV Prom Jus MPE MT/2026 (Q21); art. 17-B, §§1º e 2º, e art. 17-C, §2º, da LIA.

Data da consulta: 06/08/2026

Requisitos cumulativos do ANPC: oitiva do ente lesado, aprovação do órgão ministerial competente e homologação judicial

Tribunal: — | Órgão: —

Processo: Entendimento consolidado do art. 17-B, §1º, da LIA | Relator: — | Data: —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A celebração do ANPC, antes ou depois do ajuizamento da ação, depende cumulativamente da oitiva do ente lesado, da aprovação do órgão do Ministério Público competente para apreciar arquivamento de inquéritos civis e de homologação judicial, não sendo a manifestação do ente lesado vinculante.

Resumo do caso

Tema estruturante do ANPC, exaustivamente cobrado pela FGV em 2025-2026, que testa a compreensão dos requisitos formais cumulativos do acordo, distinguindo-os da legitimidade para propositura da ação (concorrente e disjuntiva entre MP e pessoa jurídica interessada, após ADI 7.042/7.043).

Conexões

Tema cobrado: FGV Prom Jus MPE MT/2026 (Q20-21), NeR TJ ES/2025 (Q23), JE TJSE/Remoção/2023 (Q15); art. 17-B, §1º, da LIA; ADI 7.042 e 7.043/DF.

Data da consulta: 06/08/2026

ANPC pode ser celebrado mesmo com a ação de improbidade já em fase recursal

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª Seção

Processo: EAREsp 102.585-RS | Relator: Min. Gurgel de Faria | Data: 09/03/2022

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

É possível a homologação judicial de acordo de não persecução cível no âmbito de ação de improbidade administrativa já em fase recursal, não havendo óbice à sua celebração após a sentença condenatória, enquanto pendente o trânsito em julgado.

Resumo do caso

Discussão sobre o momento processual limite para a celebração do ANPC. O STJ, em embargos de divergência, admitiu expressamente sua celebração mesmo na fase recursal, favorecendo a solução consensual de litígios de improbidade em qualquer fase do processo, até a formação da coisa julgada.

Conexões

Art. 17-B da LIA; reafirmado no Acordo no AREsp 1.314.581/SP (STJ, 1ª Turma, 23/02/2021).

Data da consulta: 06/08/2026

Recusa do Promotor de Justiça em celebrar ANPC comporta pedido de revisão ao Conselho Superior do MP

Tribunal: — | Órgão: —

Processo: [VERIFICAR — tema de prova FGV; sistemática do controle interno do arquivamento aplicada por analogia ao ANPC] | **Relator:** — | **Data:** —

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

Não existe direito subjetivo do investigado à celebração do ANPC. Havendo discordância do Promotor de Justiça quanto às cláusulas propostas e decisão de não celebrar o acordo, é cabível ao investigado requerer revisão ao Conselho Superior do Ministério Público, por aplicação analógica do sistema de controle do arquivamento do inquérito civil.

Resumo do caso

Tema testado em caso envolvendo agente público que teria acumulado ilicitamente cargos públicos, apurado mediante inquérito civil, no qual se discutiu a natureza jurídica da negativa de celebração do ANPC e os mecanismos de controle interno disponíveis ao investigado.

Conexões

Tema cobrado: FGV Prom Jus (MPE RJ)/2026, Q19 (Gabarito E); art. 17-B da LIA; sistemática de controle do arquivamento do inquérito civil (Lei 7.347/85 e Resoluções do CNMP).

 **[VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).**

Data da consulta: 06/08/2026

Outros Temas (Execução, Leniência, Medidas Atípicas, Dano Moral Coletivo)

 **Acordo de leniência não afasta o dever de reparação integral do dano, exigível em ação própria ou na própria ação de improbidade**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 1.890.353-PR | **Relator:** Min. Maria Thereza de Assis Moura (Rel. Acd. Min. Francisco Falcão) | **Data:** 11/03/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

O acordo de leniência (art. 16, §3º, da Lei 12.846/2013) não afasta o dever de reparação integral do dano, podendo a reparação ser postulada em ação própria ou na própria ação de improbidade; a pessoa jurídica lesada tem legitimidade para requerer indenização por perdas e danos no curso da ação de improbidade, mesmo após a desistência da ação pelo ente celebrante do acordo.

Resumo do caso

Empresa envolvida na Operação Lava Jato firmou acordo de leniência com a União, que desistiu da ação de improbidade contra ela. A Petrobras, admitida como litisconsorte ativa por ser vítima direta, pretendeu prosseguir a demanda para buscar reparação integral. O STJ deu razão à Petrobras, esclarecendo que o acordo de leniência não exime a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, individuais ou coletivos.

Conexões

Art. 16, §3º, da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); legitimidade da pessoa jurídica lesada como litisconsorte ativo.

Data da consulta: 06/08/2026

Divergência sobre dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª e 2ª Turmas

Processo: AREsp 1.987.837-SP (1ª T.) e REsp 2.094.489/SP (2ª T.) | **Relator:** Min. Sérgio Kukina (Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa) / Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 07/04/2026 e 16/12/2025

Sistemática: Caso Isolado — divergência entre Turmas, ainda não uniformizada pela 1ª Seção

Tese fixada / Decisão

1ª Turma do STJ: NÃO é possível a condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021, devendo a reparação extrapatrimonial coletiva ser buscada em ação civil pública própria. 2ª Turma do STJ: SIM, ainda é possível, com destinação a fundos de interesse coletivo, por ter a coletividade — e não o ente público — como destinatária da reparação.

Resumo do caso

Tema de alta relevância para prova discursiva por envolver divergência não pacificada entre as Turmas da 1ª Seção do STJ. Enquanto a 1ª Turma passou a restringir o objeto da ação de improbidade após a reforma, a 2ª Turma manteve a possibilidade de cumulação de pedido de dano moral coletivo, por entender que a reparação se destina à coletividade lesada, e não ao ente público.

Conexões

Excelente tema para questão discursiva/sentença por divergência ainda viva; art. 12 da LIA (rol de sanções); Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Data da consulta: 06/08/2026

Cabem medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença de improbidade

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 1.929.230-MT | **Relator:** Min. Herman Benjamin | **Data:** 04/05/2021

Sistemática: Caso Isolado [VERIFICAR — julgado em 04/05/2021, marginalmente anterior à janela de 5 anos (jun/2021); mantido por relevância temática e por ainda ser citado como precedente vigente]

Tese fixada / Decisão

São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial — como apreensão de passaporte e suspensão da CNH — no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, desde que indícios de patrimônio expropriável, decisão fundamentada e observância do contraditório e da proporcionalidade.

Resumo do caso

O STJ estendeu à execução de sentenças de improbidade a mesma lógica das medidas executivas atípicas já admitidas na execução civil comum (art. 139, IV, CPC), reforçando que o interesse público envolvido na tutela da moralidade e do patrimônio público justifica, com ainda mais razão, seu uso subsidiário.

Conexões

Art. 139, IV, do CPC; agravo de instrumento cabível contra toda decisão interlocutória em ação de improbidade (REsp 1.925.492-RJ, mesma sessão).

 **[VERIFICAR] Dado(s) de citação incompletos/pendentes de confirmação — não incluído no arquivo de importação (.txt).**

Data da consulta: 06/08/2026

Solidariedade na condenação apesar do art. 17-C, §2º, quando não for possível individualizar a contribuição de cada réu

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 1.485.464-SP | **Relator:** Min. Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 08/04/2025

Sistemática: Caso Isolado

Tese fixada / Decisão

A vedação à solidariedade do art. 17-C, §2º, da LIA aplica-se quando individualizáveis os desígnios dos agentes; quando todos tiverem participado em unidade de vontades no cometimento da improbidade, é possível atribuir a todos o dever de ressarcir integralmente os danos, por aplicação subsidiária do art. 942 do Código Civil.

Resumo do caso

Interpretação restritiva da vedação à solidariedade trazida pela reforma de 2021: o STJ esclareceu que a regra do art. 17-C, §2º, pressupõe a possibilidade de individualização das contribuições de cada corréu, não se aplicando aos casos de atuação conjunta e indissociável no ilícito, hipótese em que subsiste a responsabilidade solidária do direito civil comum.

Conexões

Contraponto necessário ao Tema 1213/STJ (indisponibilidade solidária) e ao caso do ANPC em concurso de agentes (REsp 2.263.884-SE); art. 17-C, §2º, da LIA; art. 942 do CC.

Data da consulta: 06/08/2026

Índice Navegável de Julgados

Lista completa dos julgados desta curadoria, organizada por subtema, com referência de processo e sistemática. Use o Sumário (início do documento) para navegação direta por seção.

#	Julgado / Tema	Tribunal	Processo	Sistemática	Data
1	Constitucionalidade dos arts. 2º, 12, 13, 15 e 21 da LIA	STF	ADI 4.295/DF	Controle Concentrado	22/08/2023
2	Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica	STF	ADI 7.042/DF e ADI 7.043/DF	Controle Concentrado	31/08/2022
3	Colaboração premiada em ação civil de improbidade administrativa	STF	ARE 1.175.650/PR	Repercussão Geral – Tema 1043	01/07/2023
4	Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa	STF	ARE 1.428.742/SP	Repercussão Geral – Tema 1.260	09/02/2026
5	Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só	STJ	REsp 2.107.398-RJ	Caso Isolado	18/02/2025
6	Absolvição em mandado de segurança sobre proporcionalidade da pena não impede ação de improbidade pelos mesmos fatos	STJ	AgInt no AgInt no REsp 1.928.279-RS	Caso Isolado	02/06/2026
7	Prosseguimento de ação de improbidade exclusivamente contra particular quando agentes públicos respondem em demanda conexa	STJ	AREsp 1.402.806-TO	Caso Isolado	19/10/2021
8	Agente de fato necessário: voluntário que se apropria de doações em situação de calamidade responde por improbidade [VERIFICAR]	—	[VERIFICAR — questão de prova, não localizado julgado específico no Buscador]	Caso Isolado	—
9	Pessoa jurídica não pode ser condenada por presunção de ciência e dever genérico de vigilância sobre representante	STJ	AgInt no REsp 2.169.344-RJ	Caso Isolado	12/05/2026
10	Estagiário e agentes sem vínculo formal podem responder por improbidade administrativa [VERIFICAR]	STJ	REsp 1.352.035-RS	Caso Isolado [VERIFICAR — julgado anterior à janela de 5 anos; incluído apenas como referência doutrinária consolidada, sem ficha de importação]	18/08/2015
11	Tema 1.199/STF: dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional	STF	ARE 843.989/PR	Repercussão Geral – Tema 1.199	18/08/2022
12	Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico	STJ	AgInt no REsp 2.154.497-MG	Caso Isolado	16/06/2026
13	Aplicação da exigência de dolo específico aos processos em curso, mesmo sem debate expresso no Tema 1.199	STJ	REsp 2.107.601-MG	Caso Isolado	23/04/2024
14	Inconstitucionalidade da modalidade culposa mesmo antes da Lei 14.230/2021; constitucionalidade da contratação direta de advogados	STF	RE 610.523/SP e RE 656.558/SP	Repercussão Geral – Tema 309	28/10/2024
15	Ausência de dolo específico afasta as sanções da LIA, mas não a obrigação civil de ressarcir o erário quando há dano comprovado	STJ	AgInt no AREsp 1.994.350-SP	Caso Isolado	22/09/2025
16	Exigência de perda patrimonial efetiva no art. 10 aplica-se aos processos em curso; fim do dano presumido	STJ	REsp 1.929.685-TO	Caso Isolado	27/08/2024
17	Dispensa indevida de licitação com pagamento sem prestação de serviço: dano efetivo e continuidade típico-normativa	STJ	AREsp 1.417.207-MG	Caso Isolado	17/09/2024
18	Revogação do art. 11, I: continuidade típico-normativa para o novo inciso XII (promoção pessoal)	STJ	AgInt no AREsp 1.206.630-SP	Caso Isolado	27/02/2024
19	Revogação do inciso II do art. 11 (retardar ou deixar de praticar ato de ofício): abolitio sem possibilidade de reenquadramento em recurso exclusivo da defesa	STJ	EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.486.065-SP	Caso Isolado	09/06/2026
20	Tortura praticada por agente público deixou de ser ato de improbidade após a Lei 14.230/2021	STJ	REsp 2.232.623-AL	Caso Isolado	03/02/2026

#	Julgado / Tema	Tribunal	Processo	Sistemática	Data
21	Enriquecimento ilícito por acréscimo patrimonial sem origem identificada: inversão do ônus da prova	STJ	REsp 2.256.539-MS	Caso Isolado	05/05/2026
22	Regra de competência territorial do art. 17, §4º-A, da LIA é relativa e não desloca ações propostas antes da Lei 14.230/2021	STJ	AgInt no AREsp 3.000.174-PR	Caso Isolado	09/06/2026
23	Não é permitido que Constituição Estadual institua foro por prerrogativa de função para ações de improbidade [VERIFICAR]	STF	ADI 4.870/ES	Controle Concentrado [VERIFICAR — julgado anterior à janela de 5 anos; mantido por ser controle concentrado ainda hoje aplicado e frequentemente citado]	14/12/2020
24	In dubio pro societate no recebimento da inicial exige indicação mínima de elementos de dolo, não bastando mera ilegalidade	STJ	AREsp 2.080.146-SP	Caso Isolado	20/05/2025
25	Petição inicial deve ser recebida havendo indícios mínimos; análise do dolo e do dano é reservada à instrução	STJ	REsp 2.175.480-SP	Caso Isolado	18/02/2025
26	Desmembramento do litisconsórcio passivo pode ser determinado de ofício para otimizar a instrução [VERIFICAR]	—	[VERIFICAR — tema de prova FGV, julgado específico não localizado no Buscador dentro do período pesquisado]	Caso Isolado	—
27	Conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer em primeiro grau, antes da sentença	STJ	REsp 2.139.458-SC	Caso Isolado	18/02/2025
28	Inquérito civil para apuração de improbidade só pode ser prorrogado uma única vez por 365 dias, com fundamentação específica	STJ	REsp 2.181.090-DF	Caso Isolado	11/11/2025
29	Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021	STJ	REsp 2.117.355-MG, REsp 2.118.137-MG e REsp 2.120.300-MG	Recurso Repetitivo – Tema 1284	11/06/2025
30	Provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, afastável apenas por contraprova sob contraditório	STJ	AREsp 1.417.207-MG	Caso Isolado	17/09/2024
31	Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial	STJ	REsp 1.955.116-AM, REsp 1.955.957, REsp 1.955.300-DF e REsp 1.955.440-DF	Recurso Repetitivo – Tema 1213	22/05/2024
32	Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso	STJ	REsp 2.074.601-MG, REsp 2.089.767-MG, REsp 2.076.137-MG, REsp 2.076.911-SP e REsp 2.078.360-MG	Recurso Repetitivo – Tema 1257	06/02/2025
33	Indisponibilidade pode ser decretada sem oitiva prévia do réu quando demonstrada urgência	STJ	Entendimento consolidado (art. 16, §3º, da LIA)	Caso Isolado	—
34	Ordem de preferência da indisponibilidade e limites: bem de família, poupança até 40 salários mínimos, dinheiro/ativos financeiros prioritários	STJ	Entendimento consolidado (art. 16, §§6º a 12, da LIA)	Caso Isolado	—
35	Decisão de indisponibilidade pode ser revista a qualquer tempo, inclusive em recurso pendente, exigindo demonstração atual dos requisitos	STJ	REsp citado no material de referência (entendimento consolidado)	Caso Isolado	—
36	Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito	STJ	AREsp 1.440.445-SP	Caso Isolado	04/11/2025
37	É possível a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de execução	STJ	MS 26.106-DF; EREsp 1.781.874-DF	Caso Isolado — mudança de entendimento (superou EREsp 1.496.347/ES e REsp 1.761.937)	05/06/2025
38	Multa civil deve ser revertida à entidade diretamente lesada, mesmo sem dano patrimonial direto quantificável	STJ	REsp 1.925.304-SC	Caso Isolado	07/10/2025
39	Multa civil por improbidade pode ser cobrada por execução fiscal, sendo o ente lesado parte legítima	STJ	REsp 2.123.875-MG	Caso Isolado	01/04/2025
40	Suspensão de direitos políticos afastada retroativamente para atos do art. 11 sem trânsito em julgado	STJ	AgInt nos EDcl no AREsp 2.047.048-SP	Caso Isolado	16/09/2025

#	Julgado / Tema	Tribunal	Processo	Sistemática	Data
41	Suspensão de direitos políticos aplicável a particulares e proibição de contratar mesmo sem atividade empresarial atual	STJ	REsp 1.735.603-AL	Caso Isolado	03/09/2024
42	Não existe prescrição intercorrente na fase de execução da ação de improbidade	STJ	REsp 1.931.489-DF	Caso Isolado	16/09/2025
43	Prazo prescricional do particular em concurso com agentes públicos de regimes distintos segue o prazo mais longo	STJ	REsp 2.058.311-RN	Caso Isolado	03/03/2026
44	Prescrição da ação de improbidade contra magistrado estadual: aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990	STJ	AgInt no AREsp 2.630.083-SP	Caso Isolado	26/02/2025
45	Prescrição intercorrente é de 8 anos: suspensão cautelar do prazo de 4 anos do §5º do art. 23 pela ADI 7.236 [VERIFICAR]	STF	Medida cautelar na ADI 7.236/DF	Caso Isolado [VERIFICAR — decisão monocrática em medida cautelar, ainda pendente de referendo pelo Plenário; incluída apenas como contexto necessário à compreensão do prazo de 8 anos]	27/12/2022
46	Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um	STJ	REsp 2.263.884-SE	Caso Isolado	02/06/2026
47	Requisitos cumulativos do ANPC: oitiva do ente lesado, aprovação do órgão ministerial competente e homologação judicial	—	Entendimento consolidado do art. 17-B, §1º, da LIA	Caso Isolado	—
48	ANPC pode ser celebrado mesmo com a ação de improbidade já em fase recursal	STJ	EAREsp 102.585-RS	Caso Isolado	09/03/2022
49	Recusa do Promotor de Justiça em celebrar ANPC comporta pedido de revisão ao Conselho Superior do MP [VERIFICAR]	—	[VERIFICAR — tema de prova FGV; sistemática do controle interno do arquivamento aplicada por analogia ao ANPC]	Caso Isolado	—
50	Acordo de leniência não afasta o dever de reparação integral do dano, exigível em ação própria ou na própria ação de improbidade	STJ	REsp 1.890.353-PR	Caso Isolado	11/03/2025
51	Divergência sobre dano moral coletivo em ação de improbidade após a Lei 14.230/2021	STJ	AREsp 1.987.837-SP (1ª T.) e REsp 2.094.489/SP (2ª T.)	Caso Isolado — divergência entre Turmas, ainda não uniformizada pela 1ª Seção	07/04/2026 e 16/12/2025
52	Cabem medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença de improbidade [VERIFICAR]	STJ	REsp 1.929.230-MT	Caso Isolado [VERIFICAR — julgado em 04/05/2021, marginalmente anterior à janela de 5 anos (jun/2021); mantido por relevância temática e por ainda ser citado como precedente vigente]	04/05/2021
53	Solidariedade na condenação apesar do art. 17-C, §2º, quando não for possível individualizar a contribuição de cada réu	STJ	AgInt no AREsp 1.485.464-SP	Caso Isolado	08/04/2025

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os dez julgados abaixo concentram a maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura Estadual (FGV) sobre Improbidade Administrativa, combinando força vinculante (repercussão geral/repetitivo/controle concentrado), ineditismo e aderência a padrões de questões já aplicadas.

1. Legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada e inexistência de obrigatoriedade de defesa pela assessoria jurídica

STF — ADI 7.042/DF e ADI 7.043/DF — 31/08/2022 (Controle Concentrado)

Por que é imperdível: Controle concentrado que restabeleceu a legitimidade concorrente e disjuntiva do ente lesado e afastou a obrigatoriedade de defesa pela advocacia pública — tema estrutural e recorrente em provas de todas as bancas.

2. Bis in idem entre crime eleitoral de caixa dois e improbidade administrativa

STF — ARE 1.428.742/SP — 09/02/2026 (Repercussão Geral — Tema 1.260)

Por que é imperdível: Repercussão Geral recentíssima (fev/2026) sobre bis in idem entre crime eleitoral e improbidade — forte candidata a cair por ineditismo e por tratar de independência de instâncias, tema-charneira da matéria.

3. Uso simultâneo da LIA e da Lei Anticorrupção na mesma ação civil não configura bis in idem por si só

STJ — REsp 2.107.398-RJ — 18/02/2025 (Caso Isolado)

Por que é imperdível: Responde diretamente a pelo menos 4 questões already cobradas pela FGV (bis in idem LIA x Lei Anticorrupção) — altíssima recorrência comprovada.

4. Tema 1.199/STF: dolo obrigatório em todos os atos de improbidade e irretroatividade do novo regime prescricional

STF — ARE 843.989/PR — 18/08/2022 (Repercussão Geral — Tema 1.199)

Por que é imperdível: Julgamento-matriz de toda a reforma: fixa os marcos de aplicação no tempo da Lei 14.230/2021 (dolo obrigatório, irretroatividade da prescrição). Nenhuma questão sobre direito intertemporal na LIA prescinde desse precedente.

5. Nomeação de parentes para cargos políticos não configura, por si só, improbidade: exige-se dolo específico

STJ — AgInt no REsp 2.154.497-MG — 16/06/2026 (Caso Isolado)

Por que é imperdível: Caso recentíssimo (jun/2026) sobre nepotismo em cargos políticos e dolo específico — combina dois temas favoritos da FGV (SV 13 + exigência de dolo específico) em um só julgamento.

6. Vedação ao reexame necessário na LIA não se aplica a sentenças anteriores à Lei 14.230/2021

STJ — REsp 2.117.355-MG, REsp 2.118.137-MG e REsp 2.120.300-MG — 11/06/2025 (Recurso Repetitivo — Tema 1284)

Por que é imperdível: Repetitivo (Tema 1284) mais recente sobre reexame necessário, com regra de direito intertemporal elegante (data da sentença) — perfil clássico de pegadinha em prova objetiva.

7. Indisponibilidade solidária entre corréus, sem divisão em quota-parte, limitada ao montante indicado na inicial

STJ — REsp 1.955.116-AM, REsp 1.955.957, REsp 1.955.300-DF e REsp 1.955.440-DF — 22/05/2024 (Recurso Repetitivo — Tema 1213)

Por que é imperdível: Repetitivo (Tema 1213) que resolve a mecânica da indisponibilidade solidária entre corréus, tema técnico de alta probabilidade em casos práticos com múltiplos réus.

8. Alterações da Lei 14.230/2021 sobre indisponibilidade de bens aplicam-se retroativamente aos processos em curso

STJ — REsp 2.074.601-MG, REsp 2.089.767-MG, REsp 2.076.137-MG, REsp 2.076.911-SP e REsp 2.078.360-MG — 06/02/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1257)

Por que é imperdível: Repetitivo (Tema 1257) que definiu a aplicação retroativa das novas regras de indisponibilidade de bens — o subtema mais cobrado em questões objetivas e práticas de sentença sobre improbidade.

9. Herdeiros não respondem pela multa civil após a Lei 14.230/2021; respondem apenas até o limite da herança pelo ressarcimento e enriquecimento ilícito

STJ — AREsp 1.440.445-SP — 04/11/2025 (Caso Isolado)

Por que é imperdível: Tese que espelha, quase literalmente, questão já cobrada pela FGV (JE TJBA/2026) sobre efeitos da morte do réu — altíssima chance de repetição ou de tema semelhante.

10. Em concurso de agentes, o ANPC pode limitar o ressarcimento à contribuição causal de cada um

STJ — REsp 2.263.884-SE — 02/06/2026 (Caso Isolado)

Por que é imperdível: Precedente muito recente sobre ANPC em concurso de agentes, tema que já apareceu em prova (MPE MT/2026) e que a reforma tornou central para provas discursivas/sentença.